

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19/2536

นาย ภาณุ มะโนทัย

โจทก์

นาย สิทธิ ชัย กิตตธเนศวร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 602

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 172 วรรคสอง

แม้โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยตกลงให้โจทก์เรียกค่าจ้างว่าความตามปริมาณและระยะเวลาการทำงาน แต่โจทก์ก็ได้แนบเอกสารท้ายฟ้องแสดงรายการค่าจ้างว่าความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าป่วยการเป็นเงินรวม 249,440 บาท ให้จำเลยทราบ จึงเพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจสภาพแห่งข้อหาตามฟ้อง ถือได้ว่าฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องต้องกันสมเหตุสมผล มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานจำเลยซึ่งมีแต่เพียงพยานบุคคลเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน รูปคดีฟังได้ว่าจำเลยได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความแก่ต่างให้แก่จำเลย ค่าบริการเมื่อไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นค่าบริการอะไรในส่วนไหนศาลย่อมไม่กำหนดเงินในส่วนนี้ให้สำหรับค่าสินจ้างว่าความที่โจทก์เรียกมาเป็นเงิน 200,000 บาท นั้น ปรากฏว่าในคดีที่จำเลยถูกธนาคารฟ้องมิใช่เป็นคดีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากนัก และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ว่าความโดยต้องซักถามพยานเป็นข้อยุ่งยากและโจทก์ต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานโดยยากลำบากแต่อย่างใดสมควรกำหนดสินจ้างว่าความตามส่วนของงานที่ทำไปเป็นเงิน 80,000 บาทส่วนค่าป่วยการนั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า"ป่วยการ" หมายถึงเสียงานเสียการ และ "ค่าป่วยการ"

หมายถึงเรียกค่าชดเชยการทำงานเวลาที่เสียไปการที่โจทก์เดินทางไปว่าความต่าง
จังหวัดเป็นการเดินทางไปทำงานในหน้าที่ของทนายความโดยตรงจะเรียกว่าเป็นการ
เสียงานเสียเวลาไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความแก้ต่างซึ่งจำเลยถูกธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด ฟ้องให้ชำระหนี้ โดยตกลงชำระค่าจ้างตามปริมาณงานและระยะเวลา
ที่ทำในศาลชั้นต้น โจทก์ตกลงรับจ้างและเข้าเป็นทนายความแก้ต่างให้จำเลย จน
กระทั่งศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ได้มีหนังสือรายงานผลคดีและ
เรียกเก็บเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายจากจำเลย 249,440 บาท จำเลยเพิกเฉย ขอให้
บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 254,719 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยาย
คำฟ้องให้แจ้งชัดว่า โจทก์มีหลักเกณฑ์คิดคำนวณค่าจ้างว่าความอย่างไร จำเลยว่า
จ้างผู้มีชื่อเป็นทนายความแก้ต่างให้แก่จำเลยในราคา 25,000 บาท ไม่เคยว่าจ้าง
โจทก์ให้เป็นทนายความแก้ต่างให้แก่จำเลย การที่โจทก์เข้าแก้ต่างแทนจำเลย
เป็นการเข้าทำหน้าที่แทนและร่วมกับผู้มีชื่อในฐานะเพื่อนร่วมทำงานด้วย ทั้งจำเลย
ได้ชำระค่าจ้างจำนวน 25,000 บาท ให้ผู้มีชื่อไปครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะวินิจฉัยฎีกาข้อแรกของจำเลยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์มิได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าโจทก์มีหลักเกณฑ์คิดคำนวณค่าจ้างว่าความกันอย่างไร เห็นว่าแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยตกลงให้โจทก์เรียกค่าจ้างว่าความตามปริมาณและระยะเวลาการทำงานแต่โจทก์ก็ได้แนบเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 แสดงรายการค่าจ้างว่าความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าป่วยการเป็นเงินรวม 249,440 บาท ให้จำเลยทราบจึงเพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจสภาพแห่งข้อหาตามฟ้อง ถือได้ว่า ฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปตามฎีกาจำเลยมีว่า จำเลยได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความแก้ต่างให้แก่จำเลยหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2528 นายประดิษฐ์ ที่มกุลมาติดต่อว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความแก้ต่างให้จำเลยในคดีที่จำเลยถูกธนาคารกรุงเทพ จำกัด ฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น นายประดิษฐ์นำเสนอฟ้องตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข จ.1 มาให้โจทก์ โจทก์ตกลงรับว่าความให้จำเลย จำเลยนำไปแต่งตั้งทนายมามอบให้โจทก์ โจทก์ทำคำให้การไปยื่นต่อศาลจังหวัดขอนแก่นตามภาพถ่ายใบแต่งตั้งทนายและคำให้การ

จำเลย เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 โจทก์เข้าทำหน้าที่ทนายความแตกต่างให้จำเลย โดยเข้าดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลด้วยตนเอง และรายงานผลของการดำเนินคดีให้จำเลยทราบ ตามภาพถ่ายรายงานกระบวนการพิจารณาและรายงานผลการดำเนินคดีให้จำเลยทราบ เอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.17 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวตามภาพถ่ายคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.18 จำเลยมีตัวจำเลย นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และนายกอบเกียรติ ชีระกุล เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า จำเลยได้ตกลงว่าจ้างนายประดิษฐ์เป็นทนายความแตกต่างให้แก่จำเลยในคดีที่จำเลยถูกระงับการฟ้อง จำกััด ฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น โดยตกลงค่าจ้างว่าความเป็นเงิน 25,000 บาท นายประดิษฐ์ประสบอุบัติเหตุ จึงให้โจทก์ว่าความแทน จำเลยไม่เคยตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความ หลังจากศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาคดีแล้ว จำเลยชำระค่าจ้างให้นายประดิษฐ์ 30,000 บาท และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่โจทก์ 21,000 บาท เห็นว่า โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องต้องกันสมเหตุสมผล มีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพยานจำเลย ซึ่งมีแต่เพียงพยานบุคคลเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน รูปคดีฟังได้ว่าจำเลยได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความแตกต่างให้แก่จำเลย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่า ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าจ้างว่าความ ค่าบริการและค่าป่วยการให้โจทก์มารวม 100,000 บาท นั้น เหมาะสมหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยรับผิดชอบฟ้อง จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์กำหนดไม่ชอบและมากเกินไปปรากฏตามคำบรรยายฟ้อง และเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์คิดค่าบริการวิชาชีพไว้ สำหรับการเตรียมรายละเอียดและร่างคำให้การ เตรียมแนวคำเบิกความจำเลย ชักซ้อมพยาน ไปศาลวันนัดชี้สองสถาน ไปศาลในวันนัดสืบพยาน ฯลฯ ยื่นแถลงการณ์ปิดคดีเป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับค่าป่วยการในการเดินทางไปศาลจังหวัดขอนแก่น 5 ครั้ง และไปศาลจังหวัดนครนายก 2 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท และสำหรับค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินคดี 20,440 บาท รวม 270,440 บาท เบิกล่วงหน้า 21,000 บาท แล้ว คงเหลือ 249,440 บาท ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดสินจ้างให้ 50,000 บาท ส่วน ค่าป่วยการนั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์เรียกได้ในมูลกรณีใดไม่กำหนดให้ โจทก์อุทธรณ์ให้ จำเลยชำระหนี้ตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์กำหนดให้เป็นค่าจ้างว่าความ ค่าบริการ และค่า ป่วยการเป็นเงินรวม 100,000 บาท โดยมีได้แยกว่าส่วนใดเป็นเงินจำนวนเท่าใด และสำหรับค่าบริการนั้นก็ไม่ได้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นค่าบริการอะไรในส่วนไหน ศาลฎีกา จึงไม่กำหนดเงินในส่วนนี้ให้ คงมีปัญหาค่าที่จะต้องพิจารณาว่า ค่าสินจ้างว่าความและ ค่าป่วยการควรเป็นเท่าใด สำหรับค่าสินจ้างว่าความที่โจทก์เรียกมาเป็นเงิน 200,000 บาท นั้น ปรากฏว่าโจทก์เป็นทนายความให้จำเลยในคดีที่จำเลยถูกธนาคาร ฟ้องให้รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีประเด็นต่อสู้ที่ สำคัญมีว่า สัญญาค้ำประกันปลอมหรือไม่ โจทก์ยื่นคำให้การความยาว 4 หน้าครึ่ง เห็นว่ามีใช้เป็นคดีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากนัก โจทก์ได้เดินทางไปว่าความที่ศาล จังหวัดขอนแก่น 6 ครั้ง และตามประเด็นไปว่าความที่ศาลจังหวัดนครนายก 1 ครั้ง แต่แต่ละครั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ว่าความโดยต้องซักถามพยานเป็นข้อยุ่งยากประการ ใด และไม่ปรากฏว่าโจทก์ต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานโดยยากลำบากอย่างไร ใด อย่างไรก็ดี ต่อมาศาลจังหวัดขอนแก่นได้พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลย ธนาคาร โจทก์ยื่นอุทธรณ์ จำเลยได้ตั้งทนายอื่นยื่นคำแก้อุทธรณ์ไปแล้ว ดังนี้ แม้ว่าโจทก์จะ มิได้ทำหน้าที่ทนายความจำเลยจนถึงที่สุด แต่จากการทำงานของโจทก์นั้นนับว่าเป็น ประโยชน์แก่จำเลยไม่น้อย เห็นสมควรกำหนดสินจ้างว่าความแก่โจทก์ตามส่วนของ งานที่ได้ทำไปเป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับค่าป่วยการนั้น ตามคำบรรยายฟ้องของ โจทก์ไม่ปรากฏแจ้งชัดว่า เป็นค่าป่วยการเนื่องจากเหตุอย่างใดคงปรากฏตามรายการ ค่าบริการวิชาชีพ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ว่าเป็นค่าป่วยการในการเดินทางไป ศาลจังหวัดขอนแก่น 5 ครั้ง และไปศาลจังหวัดนครนายก 2 ครั้ง เห็นว่า ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่า ป่วยการ หมายถึง เสียงานเสียการ และค่า

ป่วยการหมายถึง เรียกค่าชดเชยการทำงานเวลาที่เสียไป การที่โจทก์เดินทางไปว่า ความต่างจังหวัดเป็นการเดินทางไปทำงานในหน้าที่ของนายความโดยตรง จะเรียกว่าเป็นการเสียงานเสียเวลาได้อย่างไร หากจะเกิดความยากลำบากกว่าปกติอยู่บ้าง โจทก์ก็อาจคำนวณเพิ่มเอาได้จากส่วนของค่าสินจ้างว่าความอยู่แล้ว และหากจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไร โจทก์ก็เบิกค่าใช้จ่ายไปจากโจทก์แล้ว 21,000 บาท เกินจากที่จ่ายจริงไป 560 บาทที่โจทก์อ้างว่าค่าป่วยการนี้เป็นเงินตอบแทนทางสำนักงาน กรณีก็ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงกันว่าจะให้เงินค่าป่วยการจำนวนนี้เป็นพิเศษอย่างไร จึงเห็นสมควรไม่กำหนดค่าป่วยการตามฟ้องให้สรุปแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดค่าสินจ้างว่าความแก่โจทก์ 80,000 บาท หักค่าใช้จ่ายที่โจทก์เบิกเกินไป 560 บาท คงเหลือเป็นเงิน 79,440 บาท

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า จำเลยจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันไหน เห็นว่า คดีนี้ในคำฟ้องข้อ 3 โจทก์ได้ขอคิดดอกเบี้ยจากจำเลยนับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530 อันเป็นวันที่ครบกำหนดตามหนังสือทวงถามจนถึงวันฟ้อง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์นับจากวันดังกล่าว จึงไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขออย่างที่จำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 79,440 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ.

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ